



ACUERDO MUTUO DE CONFIDENCIALIDAD (NDA)

Entre los suscritos a saber:

Por una parte, **SYNTROPYC QUANTUM SOLUTIONS S.A.S.**, sociedad comercial legalmente constituida bajo las leyes de la República de Colombia, identificada con NIT **[NIT de SQS]**, con domicilio en la ciudad de Cartagena, representada legalmente por **[Tu Nombre Completo]**, identificado con C.C. No. **[Tu Cédula]**, quien en adelante y para efectos de este contrato se denominará **SQS**;

Y por la otra parte, **[Nombre de la Empresa Cliente]**, sociedad comercial identificada con NIT **[NIT del Cliente]**, con domicilio principal en **[Ciudad del Cliente]**, representada legalmente por **[Nombre del Representante del Cliente]**, identificado con **[Tipo y No. de Documento]**, quien en adelante se denominará **EL CLIENTE**.

(SQS y EL CLIENTE podrán ser denominados individualmente como la "Parte Reveladora." o la "Parte Receptora" según corresponda, y conjuntamente como las "Partes"). Las Partes acuerdan celebrar el presente Acuerdo Mutuo de Confidencialidad (en adelante el ".Acuerdo"), el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA 1. OBJETO DEL ACUERDO

El propósito de este Acuerdo es establecer los términos y condiciones bajo los cuales las Partes intercambiarán y protegerán Información Confidencial y Secretos Empresariales/Industriales. Dicho intercambio tiene como única finalidad la evaluación técnica, el diagnóstico operativo y la posible estructuración de una relación comercial o prestación de servicios de tecnología profunda (*Deep Tech*), simulación computacional o inteligencia artificial por parte de SQS hacia EL CLIENTE (en adelante, el "Propósito").

CLÁUSULA 2. DEFINICIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

Para efectos de este Acuerdo, se entenderá por "Información Confidencial" toda información técnica, operativa, científica, financiera o comercial, revelada por una Parte (la Parte Reveladora) a la otra (la Parte Receptora), ya sea de forma oral, escrita, visual, electrónica o mediante la entrega de muestras físicas o digitales. La Información Confidencial incluye, de manera enunciativa más no limitativa:

- **De EL CLIENTE:** Bases de datos históricas, registros SCADA/sensores, parámetros operativos de planta, estructuras moleculares, formulaciones químicas, diagramas de procesos, planes de negocio y métricas financieras de ineficiencia.
- **De SQS:** Arquitecturas de software, algoritmos propios, metodologías de simulación en entornos HPC (Alto Rendimiento Computacional), modelos matemáticos, flujos de trabajo de inteligencia artificial y estructuras de fijación de precios (*Pricing*).

CLÁUSULA 3. EXCEPCIONES A LA CONFIDENCIALIDAD

Las obligaciones de confidencialidad no aplicarán a aquella información que la Parte Receptora pueda demostrar mediante prueba documental que:

- a. Era de dominio público en el momento de su revelación o pasó a serlo sin mediar incumplimiento del presente Acuerdo.
- b. Ya estaba en posesión legítima de la Parte Receptora antes de ser revelada por la Parte Reveladora.
- c. Fue recibida legalmente de un tercero sin restricción de confidencialidad.
- d. Fue desarrollada de forma independiente por la Parte Receptora sin utilizar o referenciar la Información Confidencial de la Parte Reveladora.

CLÁUSULA 4. OBLIGACIONES DE LA PARTE RECEPTORA

La Parte Receptora se compromete irrevocablemente a:

- 4.1.** Mantener la Información Confidencial en la más estricta reserva y secreto, protegiéndola con el mismo grado de cuidado (y en ningún caso menos que un grado razonable de cuidado) que utiliza para proteger su propia información confidencial.
- 4.2.** Utilizar la Información Confidencial única y exclusivamente para el Propósito descrito en la Cláusula 1, quedando expresamente prohibido su uso para beneficio propio, comercial o de terceros.
- 4.3. Prohibición de Ingeniería Inversa:** EL CLIENTE se abstendrá estrictamente de descompilar, desensamblar, hacer ingeniería inversa o intentar descubrir el código fuente, la lógica algorítmica o los modelos matemáticos subyacentes en las simulaciones, software o demostraciones presentadas por SQS.
- 4.4.** Restringir el acceso a la Información Confidencial únicamente a aquellos empleados, directivos o contratistas que tengan una "necesidad estricta de conocer" para cumplir con el Propósito, asegurándose de que dichos individuos estén sujetos a acuerdos de confidencialidad al menos tan restrictivos como el presente.

CLÁUSULA 5. DEVOLUCIÓN O DESTRUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN

A solicitud escrita de la Parte Reveladora, o en caso de que las Partes decidan no avanzar con la relación comercial, la Parte Receptora deberá, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles, devolver o destruir (certificando dicha destrucción por escrito) todos los documentos, discos, archivos en la nube, USBs, bases de datos y cualquier otro medio que contenga Información Confidencial, sin retener copia alguna.

CLÁUSULA 6. VIGENCIA

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha de su firma. Las obligaciones de confidencialidad y no uso establecidas en este documento se mantendrán vigentes durante toda la fase de negociación/evaluación y subsistirán por un período de **cinco (5) años** posteriores a la fecha de la última revelación de Información Confidencial o a la terminación de

las relaciones entre las Partes, lo que ocurra último. En el caso de "Secretos Industriales" (ej. algoritmos propietarios o fórmulas químicas de alto valor), la obligación de confidencialidad perdurará indefinidamente mientras dicha información conserve su naturaleza de secreto bajo la ley aplicable.

CLÁUSULA 7. AUSENCIA DE OTORGAMIENTO DE LICENCIAS

Nada en el presente Acuerdo se interpretará como la concesión, expresa o implícita, de licencia, derecho de autor, patente, marca registrada o cualquier otro derecho de Propiedad Intelectual por parte de la Parte Reveladora a favor de la Parte Receptora. Toda la Información Confidencial seguirá siendo propiedad exclusiva de la Parte Reveladora.

CLÁUSULA 8. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Este Acuerdo se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de la República de Colombia. Cualquier controversia, disputa o reclamación que surja de este Acuerdo, o en relación con él, será sometida a la jurisdicción ordinaria de los jueces de la ciudad de Cartagena, renunciando las Partes a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles.

En señal de conformidad legal y aceptación de todas las obligaciones aquí contenidas, las Partes suscriben este Acuerdo Mutuo de Confidencialidad en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor legal, a los **[Día]** días del mes de **[Mes]** del año **[Año]**.

POR: SYNTROPYC QUANTUM SOLUTIONS S.A.S.
[Tu Nombre Completo]
C.C. [Tu Cédula]
Representante Legal

POR: EL CLIENTE
[Nombre del Representante del Cliente]
Tipo de Doc.
[No. Documento]
Representante Legal - [Nombre de la Empresa]